لا تحلل الا بالهدى وعن محمد احرمت باذن الزوج قبل اشهر الحج فله ان يحللها وان احرمت في اشهر الحج فليس له ان يحللها وان كان في بلاد بعيدة يخرجون منها قبل اشهر الحج فأحرمت في وقت خروج اهل بلدها لم يكن له ان يحللها وان احرمت قبل ذلك بقدر متفاوت كان له ان يحللها الا ان يكون احرامها قبل ذلك بايام يسيرة كذا في الحاوي الا ان حق العبارة ان يقول في صدر الجملة فان اذن الزوج لها بحجة الاسلام مطلقا فاحرمت قبل اشهر الحج الى آخره فانه اذا اذن لها ان تحرم قبلها فليس له تحليلها على ما لا يخفى ثم الاذن قبل الاحرام ظاهر وأما بعده فحاصل ايضا بقوله أصبت أو أحسنت أو رضيت فعلك او اجزت او اذنت لك في المسير الى مكة ونحو ذلك ولا يكفي مجرد رؤية احرامها والسكوت عنها

❁ فصل في التحلل ❁ اي في آدابه (واذا علم) اي المحصر (انه) اي الشان (قد ذبح هديه) اي الذي بعثه (بالحرم) اي في أرض الحرم (واراد أن يتحلل) اي يخرج من احرامه لعدم لزومه عليه (بفعل ادنى ما يحظره من الاحرام) اي يمنعه من بقائه والاولى ان يقال ادنى ما يحرم بالاحرام من قص شارب او قلم ظفر او تطييب عضو (لا يجب عليه الحلق) اي ولا التقصير خلفا عنه (وان فعله فحسن) اي مستحسن وهو يحتمل انه مندوب او سنة او مباح كما سيأتي بيانه (ولا يخرج من الاحرام بمجرد الذبح) اي ولو في الحرم (حتى يحلل بفعل) اي من محظورات الاحرام ولو بغير حلق فان الحلق ليس بشرط عندهما على ما في البحر الزاخر وعند أبي يوسف عليه الحلق وان لم يفعل فلا شيء عليه وهذا يقتضي انه مسنون لا واجب فلا خلاف كذا في الطرابلسي وقال الخبازي وهذا يدل على ان الحلق مندوب اليه للمحصر وليس بواجب ولا مسنون عنده وان المراد من قوله عليه استحسانا لا غير لان ترك الواجب يوجب الدم وترك السنة يوجب الاساءة ولم يذكر واحدا من الامرين فعلى هذه الرواية لا يتحقق الخلاف في المسئلة بخلاف ما روى في النوادر عن ابي يوسف انه واجب عليه لا يسعه تركه فان تركه فعليه دم وفي مختصر الطحاوي ان لابي يوسف ثلاث روايات في رواية يجب وفي رواية يستحب وفي رواية لا شيء عليه انتهى وفي شرح الآثار للطحاوي تكلم الناس في المحصر اذا نحر هديه هل يحلق رأسه ام لا فقال قوم ليس عليه ان يحلق وممن قال بذلك ابو حنيفة ومحمد وقال آخرون بل يحلق فان لم يحلق حل ولا شيء عليه وممن قال ذلك ابو يوسف وقال آخرون يحلق ويجب ذلك عليه انتهى والقصر على حكم الحلق كما لا يخفى ومال الطحاوي الى هذا القول اقوى ولعله لانه مستفاد من ظاهر المورد في الاحصار من الآية وما صدر عنه صلى الله عليه وسلم في الحديبية من التأكد والمبالغة في امر الحلق من غير الاكتفاء بالتقصير كما يتضح حكمه في علم الحديث والتفسير هذا وفي تتمة مختار قوام الدين شرح الهداية وجوب الهدي مطلقا سواء كان في الحل او الحرم ثم اعلم انه لا يجوز ذبح المحصر الا في الحرم عندنا وكذا عند محمد فاذا ذبح فقد حل بمجرد الذبح ويتفرع عليه قوله (ولو ذبح) اي الهدي في ارض الحرم (فسرق) اي بعد ذبحه (لا شيء عليه) لانه انما يجب عليه الاراقة لا الاعطاء (وان لم يسرق تصدق به) اي تمليكا او اباحة ولو في ارض حل (ولو ذبح قبل يومه) اي مثلا (جاز) اي تحلله به بخلاف ما اذا كان بعده ولو بساعة (ولو ظن) اي المحصر (انه) اي هديه (ذبح) في ارض الحرم (فظهر خلافه) اي انه لم يذبح او ذبح في حل او بعد الميعاد والحال انه ارتكب بعض المحظورات بناء على ظن انه خرج من الاحرام بذلك الذبح (فعليه ما ارتكبه من محظورات الجزاء) اي من انواع الكفارات (وان اكل من الهدي او كله) ولو باذن الموكل (ضمن قيمة ما اكل ان كان

وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ولبى ودعا لنفسه وللمسلمين والمسلمات ثم يقول (اللهم) اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني (اللهم) اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي (اللهم) اني أعوذ بك من الفقر والكفر والعجز والكسل وأعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال